拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５４１５３７
起案日	令和　６年　５月１４日
特許庁審査官	大瀧　真理　　９８１２　２Ｊ００
特許出願人代理人	弁理士法人三枝国際特許事務所　様
適用条文	第３７条（単一性） 第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性） 第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。

２．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

３．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

４．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１について

１．特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定
　請求項１に係る発明は、「キメラ抗原受容体（ＣＡＲ）Ｔ細胞療法を必要とする患者の生存の可能性を予測するための方法」であるのに対し、請求項１１に係る発明は、「免疫療法生成物を製造するための方法」であって、これは共通の技術的特徴でない。請求項１に係る発明と、請求項１１に係る発明とは、「アフェレーシス産物中のＣＤ２７＋ＣＤ２８＋ナイーブＴｈ細胞のレベルを測定すること」という共通の技術的特徴を有している。しかしながら、当該技術的特徴は、下記引用文献１又は２の開示内容に照らして、先行技術に対する貢献をもたらすものではないから、特別な技術的特徴であるとはいえない。
　引用文献１には、18歳未満の対象から上記のように作製された2種類の治療用細胞組成物（CD4+Ｔ細胞及びCD8+Ｔ細胞）それぞれにおける、CCR7、CD45RA、CD28及びCD27陽性の割合を評価したことが記載されている（実施例２）。引用文献２には、患者のＴ細胞増殖に成功する可能性を示す表面タンパク質の２つは、ＣＤ２７およびＣＤ２８であることが記載されており（［0073］）、アフェレーシス生成物から白血球を濃縮し、ＣＤ３、ＣＤ４、ＣＤ８、ＣＤ２７、ＣＤ２８、ＣＤ４５ＲＡ、ＣＤ４５ＲＯ、ＰＤ-１、およびＣＣＲ７の表面マーカーを染色したこと、ＣＤ２７＋ＣＤ２８＋細胞の割合を評価したこと（［0078］-［0081］）が記載されている。
　また、請求項１に係る発明と、請求項１１に係る発明との間に、他に同一の又は対応する特別な技術的特徴は存在しない。
２．審査の効率性に基づく審査対象の決定
　請求項１１に係る発明は、請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明ではない。そして、請求項１１に係る発明は、審査対象とされた発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、当該発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。
　したがって、請求項１１、および請求項１１を引用する請求項１２-１６に係る発明は、特許法第３７条以外の要件についての審査対象としない。

　この出願は特許法第３７条の規定に違反しているので、請求項１-１０、１７-２７以外の請求項に係る発明については同法第３７条以外の要件についての審査を行っていない。
　なお、この出願は出願日が平成１９年４月１日以降であるから、補正に当たっては、同法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意されたい。

●理由２・理由３について

・請求項１-２、１７-１８、２７
・引用文献３、周知技術として引用文献４-５
・備考
　引用文献３の、特に２２０頁-２２６頁、参照。
　引用文献４のBackground、参照。引用文献５のTable 2、参照。
　引用文献３には、対象において、ＣＡＲ発現細胞療法の有効性を評価又はモニターする方法が開始されており、この方法は、ＣＡＲ療法に対する有効性の値を取得することを含み、ここで、前記値は、ＣＡＲ発現細胞療法に対する応答者は、非応答者による参照値に比べて、ナイーブＣＤ４細胞の高いレベルを有すること（２２５頁）が記載されている。
　引用文献３には、該ナイーブＣＤ４細胞（ナイーブＴｈ細胞）がＣＤ２７＋ＣＤ２８＋であると明記されていない。しかしながら、ＣＤ２７とＣＤ２８はナイーブＣＤ４細胞に恒常的に発現しているから（引用文献４-５）、引用文献３に記載されたナイーブＣＤ４細胞も当然ＣＤ２７＋ＣＤ２８＋であると認められる。本願請求項２から、カットオフパーセンテージがおよそ０％であって、少しでも発現している場合を含んでいる。

●理由３について

・請求項７-８、２３-２４
・引用文献３-６
・備考
　引用文献６の、特に［請求項１］、［請求項２１］、参照。
　引用文献６には、がん患者の死亡リスクを評定する方法であって、がん患者情報をモデルに入力して、前記がん患者の死亡リスクを示すスコアを生成することを含み、前記患者情報が、血液中のリンパ球対白血球の比に対応するデータを含む、方法が記載されており、前記がんが、びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫（ＤＬＢＣＬ）であることが、記載されている。
　バイオマーカーを併用することは文献を示すまでもなく周知の手法であって、引用文献３に記載された発明において、リンパ球対白血球の比に対応するデータを併用することは、容易である。

・請求項９-１０、２５-２６
・引用文献３-５、７
・備考
　引用文献７の、特にAbstract、参照。
　引用文献７には、びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫（ＤＬＢＣＬ）におけるリンパ球対単球比（ＬＭＲ）と予後との関連を調べたことが記載されており、ＬＭ

ＲがＤＬＢＣＬの予後不良バイオマーカーとして使用できる可能性があることが記載されている。
　バイオマーカーを併用することは文献を示すまでもなく周知の手法であって、引用文献３に記載された発明において、リンパ球対単球比を併用することは、容易である。

●理由４について

・請求項２、４、６、２０、２２
　請求項２、４、６、２０、２２に記載された「およそ」の含む範囲が、不明確である。
　よって、請求項２、４、６、２０、２２に係る発明は、明確でない。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞

　請求項（３、５、１９、２１）に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜引用文献等一覧＞
１．国際公開第２０２０／１０２７７０号
２．特表２０１９-５１１２２６号公報
３．国際公開第２０２０／０４７４５２号
４．WOREL, Nina et al., Blood, 2019年, Vol.134 (Supplement_1): 1935, https://doi.org/10.1182/blood-2019-126191 (周知技術を示す文献)
５．MOUSSET, Charlotte M. et al., Cytometry Part A, 2019年, 95A, 647-654 (周知技術を示す文献)
６．国際公開第２０２０／１９３０４５号
７．WANG, J. et al., Oncotarget, 2017年, Vol.8, No.3, pp.5414-5425
（注）法律または契約等の制限により、提示した非特許文献の一部または全てが送付されない場合があります。

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０１Ｎ　３３／４８-３３／９８
　　ＤＢ名　JSTPlus/JMEDPlus/JST7580 (JDreamIII)

・先行技術文献　　国際公開第２０１９／２３２５１０号
　　国際公開第２０１９／２１３２８２号
　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

　審査第一部分析診断　大瀧真理（おおたきまり）
　ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３２５１
※ ○○○○@jpo.go.jp （上記「○○○○」に置き換えて、「PA2J」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
高松　大	大瀧　真理	
３３１０	９８１２	